



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª Vara Cível e Empresarial de Belém

0873589-68.2018.8.14.0301

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: CHACARAS MONTENEGRO - CONDOMINIO IPE

Nome: CHACARAS MONTENEGRO - CONDOMINIO IPE

Endereço: Rodovia Augusto Montenegro, 4110, Chacaras Ipe, Parque Verde, BELÉM - PA - CEP: 66635-110

REU: ANDRE LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, LM ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME
REPRESENTANTE DA PARTE: MARCELLO DAVI LIMA MARTINS

Nome: ANDRE LUIZ PEREIRA DOS SANTOS

Endereço: Rodovia Augusto Montenegro, 4110, KM 04, apto. 01, Bloco D, Parque Verde, BELÉM - PA - CEP: 66635-110

Nome: LM ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME

Endereço: Passagem Custódio Almeida, n 56, Parque Verde, BELÉM - PA - CEP: 66635-050

Nome: MARCELLO DAVI LIMA MARTINS

Endereço: Passagem José Custódio de Almeida, 56, Parque Verde, BELÉM - PA - CEP: 66635-050

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXIGIR CONTAS ajuizada por **CONDOMÍNIO CHÁCARAS MONTENEGRO – CONDOMÍNIO IPÊ** em face de **ANDRÉ LUIZ PEREIRA DOS SANTOS**, com fulcro no art. 550 e ss do NCPC.

A autora alega que o requerido ocupou o cargo de síndico do condomínio na gestão de 2016, 2017 e 2018. Narra que este foi posteriormente destituído do cargo por ter suas contas rejeitadas pela assembleia do condomínio. Por fim, requereram a prestação de contas do período supramencionado.

Em contestação, o requerido alegou, em suma, a falta de interesse de agir ante a ausência de recusa de prestação de contas.

Em réplica, a autora, ratificou em suma, os termos da exordial. Após o anúncio do julgamento antecipado, nada mais foi requerido e os autos vieram conclusos para sentença.

É a síntese do necessário. DECIDO.

De imediato, cabível pontuar que a AÇÃO DE EXIGIR CONTAS, prevista no art. 550 e ss do CPC, destina-se a apuração dos valores inerentes a determinado relacionamento jurídico em que se deu atividade de administração de recurso de alguém por outrem.

A ação de exigir contas possui natureza dúplice, de modo que, embora a fase inicial do procedimento vise tão somente o reconhecimento da existência da obrigação de prestar de contas sustentada pelo(a) autor(a) na inicial; a segunda fase, caso julgado procedente o pedido,

implicará no dever de o(a) condenado exibir as contas devidas e, ao final, apuradas as receitas e despesas, será proferida sentença que constituirá título executivo judicial. Reconhecendo eventual débito, será o(a) autor(a) da ação credor(a) daquela dívida.

No entanto, antes de adentrar no mérito do cabimento ou não da obrigação de prestar contas, faz-se necessário analisar questões preliminares que, se reconhecidas, prejudicam a análise do mérito.

A norma inserta no art. 17 do CPC condiciona o direito de qualquer ação à existência de interesse de agir, sendo esta desdobrada no binômio necessidade- adequação, conforme leciona Humberto Theodoro:

“O interesse processual, em suma, exige a conjugação do binômio necessidade e adequação, cuja presença cumulativa é sempre indispensável para franquear à parte a obtenção da sentença de mérito. Assim, não se pode, por exemplo, postular declaração de validade de um contrato se o demandado nunca a questionou (desnecessidade da tutela jurisdicional), nem pode o credor, mesmo legítimo, propor ação de execução, se o título de que dispõe não é um título executivo na definição da lei (inadequação do remédio processual eleito pela parte).” (THEODORO JR., Humberto. 2016. Edição 56).

Doutrinariamente, sabe-se que o interesse de agir corresponde ao binômio: necessidade e adequação, assim definidos:

i) Necessidade ou Utilidade da Ação: a prestação jurisdicional deve ser um meio necessário para a solução da lide, ou seja, o processo deve ser o mecanismo necessário e útil para a parte ter seu conflito resolvido.

ii) Adequação da Ação: O instrumento usado pelo autor deve ser o adequado, o menos gravoso. Logo, sendo possível a solução via administrativa, não há de se falar em pretensão resistida.

Não se questiona, tão menos se objetiva cercear o direito de ação constitucionalmente assegurado. Tanto o é que o autor o exerceu quando peticionou perante este Juízo. O que se exige é que se cumpram os **requisitos mínimos** e necessários para o regular prosseguimento da demanda. Circunstâncias bem diferentes.

Para corroborar a tese, segue entendimento do Supremo Tribunal de Justiça que já reconheceu não ser absoluto o direito de ação. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CREDISCORE. INTERESSE DE AGIR. DEMONSTRAÇÃO DE QUE A RECUSA DE CRÉDITO OCORREU EM

RAZÃO DA FERRAMENTA DE SCORING, ALÉM DE PROVA DO REQUERIMENTO PERANTE A INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL E SUA NEGATIVA OU OMISSÃO. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.419.697/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, definiu que, no tocante ao sistema scoring de pontuação, "apesar de desnecessário o consentimento do consumidor consultado, devem ser a ele fornecidos esclarecimentos, caso solicitados, acerca das fontes dos dados considerados (histórico de crédito), bem como as informações pessoais valoradas" (REsp 1419697/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 17/11/2014). 2. Assim, há interesse de agir para a exibição de documentos sempre que o autor pretender conhecer e fiscalizar documentos próprios ou comuns de seu interesse, notadamente referentes a sua pessoa e que estejam em poder de terceiro, sendo que "passou a ser relevante para a exhibitória não mais a alegação de ser comum o documento, e sim a afirmação de ter o requerente interesse comum em seu conteúdo" (SILVA, Ovídio A. Batista da. Do processo cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 2009, fl. 376). **3. Nessa perspectiva, vem a jurisprudência exigindo, sob o aspecto da necessidade no interesse de agir, a imprescindibilidade de uma postura ativa do interessado em obter determinado direito (informação ou benefício), antes do ajuizamento da ação pretendida.** 4. Destarte, para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "Em relação ao sistema credit scoring, o interesse de agir para a propositura da ação cautelar de exibição de documentos exige, no mínimo, a prova de: i) requerimento para obtenção dos dados ou, ao menos, a tentativa de fazê-lo à instituição responsável pelo sistema de pontuação, com a fixação de prazo razoável para atendimento; e ii) que a recusa do crédito almejado ocorreu em razão da pontuação que lhe foi atribuída pelo sistema Scoring". 5. Recurso especial a que se nega provimento. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008. (REsp 1304736/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 30/03/2016)

Tratando-se da ação de exigir contas, o renomado jurista Roberto Gonçalves (2020, p. 262) ressalva que *‘ além da legitimidade, é preciso que se tenha interesse, formado pelo binômio necessidade e adequação. Para que a ação seja necessária, é preciso que a parte contrária se tenha RECUSADO a prestar contas ‘.* (grifo nosso).

NO CASO SOB EXAME, observo que NÃO HOUVE RECUSA pela ré à prestação de contas. Ao contrário, o próprio condomínio autor afirma em exordial que as contas foram prestadas pelo ex-síndico, mas que foram reprovadas por irregularidades, o que culminou inclusive com sua destituição do cargo.

Não obstante, foram colacionados aos autos as atas referentes às prestações de contas pelo requerido perante a Assembleia Condominial de Id. 7426165 - Pág. 3; 7426270 - Pág. 1 e 28563365 - Pág. 1.

Portanto, não há que se falar em recusa ou ocultação a demonstrar a pretensão resistida de

interesse, na medida em que os requeridos cumpriram com o dever legal e, prestaram as contas ao Condomínio; tenha a assembleia condominial apreciado ou não a documentação retromencionada.

Neste ponto, faz-se oportuno pontuar que o art. 550, §1º do CPC dispõe que, na ação de exigir contas, o autor '*especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documento comprobatórios dessa necessidade, se existirem*'.

Diante deste cenário, é possível concluir que o autor não tem como pretensão a prestação de contas, mesmo porque estas já foram prestadas, mas, na verdade, sua intenção é questionar a gestão financeira do requerido por parte da atual Administração, o que, por evidente, DEVE SER REALIZADO PELO MEIO PROCESSUAL CABÍVEL.

Nesta linha de intelecção, não se vislumbra o interesse de agir. A um, pela ausência da pretensão resistida de interesse pelo réu; a dois, pela ausência de necessidade da tutela jurisdicional, já que as contas foram efetivamente apresentadas e, inclusive, aprovadas; e, a três, pela INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, visto que a real intenção do autor não é a prestação de contas.

Neste sentido:

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS – Demanda ajuizada pelo condomínio em face do ex-síndico – Parte das contas prestadas e aprovadas em assembleia – **Falta de interesse configurado** – Supostas irregularidades apontadas por auditoria realizada posteriormente que **deverão ser alvo de ação específica e não nova prestação em relação contas já prestadas e aprovadas** – período final da gestão do requerido que não contou com designação e assembleia para exigí-las – Inércia tanto do condomínio como do ex-síndico – recusa não configurada ante a falta de convocação de assembleia para esse fim – Assembleia que pode ser convocada por um quarto dos condôminos (art. 1.350, §1º do CC) ou pelo próprio síndico atual em relação à gestão anterior – Extinção mantida. Recurso improvido. (APL nº 990101064782/SP, Des. Salles Rossi, 8ª Turma Cível, Dt Pub 21/09/2010).

PRESTAÇÃO DE CONTAS – Condomínio – Demanda promovida por condômino em face do síndico – Extinção sem resolução do mérito por ilegitimidade de parte ativa e passiva – Decisão mantida – **Admissibilidade da ação de prestação de contas somente no caso de o síndico deixar de apresenta-las ao final de cada exercício, e por ocasião da assembleia** – Inteligência do art. 11, §1º, letra 'f', da Lei nº 4.591/64 – carência mantida – Recurso Improvido (APL nº 457.927-4/3 – Bauru – 4ª Câmara de Direito Privado, relator Desa. Maia da Cunha – 28/09/2006 – V.U)

Há, portanto, um evidente intuito protelatório na ação, não tendo o autor se desincumbido do ônus da impugnação específica, nos limites da lide, contrariando a disposição prevista no art. 550, §3º c/c 551, §1º do CPC, o que apoia a conclusão pela ausência de interesse processual.

Olvidou o autor que o PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO não se impõe somente ao Judiciário, mas a todos os operadores do direito.

Desta forma, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo do que dos autos consta, considerando que resta incontroverso a ausência de interesse processual do autor, **JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito**, com fulcro no art. 485, VI do CPC.

[CONDENO O AUTOR ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, estes em 10% do valor da causa, conforme art. 85, §2º do CPC \[\]](#).

Havendo interposição de recurso de Apelação, INTIME-SE a parte Apelada para apresentar contrarrazões, caso queira, no prazo legal. Após, estando digitalizados os autos, remetam-se ao E.TJPA, com as homenagens de estilo.

Ficam as partes advertidas de que em caso de não pagamento das custas processuais, **no prazo de 15 (quinze) dias**, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

No caso de não recolhimento das custas no prazo legal, certifique-se e proceda a UPJ a expedição do que seja necessário para remessa ao Setor de Arrecadação do E. TJPA e à Procuradoria Geral do Estado, para as providenciais pertinentes a execução do crédito, de tudo certificando nos autos.

P. R. I. C. Na hipótese de trânsito em julgado, observadas as cautelas de praxe e, estando o feito devidamente certificado, ARQUIVEM-SE, dando-se a respectiva baixa no sistema processual.

Belém/PA, 07 de agosto de 2024.

DANIEL RIBEIRO DACIER LOBATO

Juiz(a) de Direito- 3ª VCE

SS

SERVIRÁ A PRESENTE, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO (PROVIMENTO Nº 003/2009 - CJRMB).